

Consejo de Planificación Urbano Ambiental

ACTA N° 337

El día viernes 10 de enero de 2020, siendo las 09:00 horas, se reúnen en reunión extraordinaria los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en la sede de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Laura Colladon y Marcela Fernández

CEPIA: Ana Margonari.

Colegio de Ingenieros Civiles: Ramiro Castillo

Colegio de Arquitectos: Marcelo Celoir.

Colegio Técnico Constructores Universitarios: Eduardo Vega.

Asociación Inmobiliaria: Lidia Inés Prados.

Concejo de Representantes: Ausente con aviso.

Departamento Ejecutivo Municipal: Mónica Martínez, Directora de Ambiente, Ejido y Desarrollo Sustentable. Liliana Bina, Directora de Infraestructura Urbana. Sergio Reina, Director de Obras Privadas.

Unidad Técnica: Nazareth Paz Margonari, Carla Livelli.

Visitantes: Eduardo Benavidez.

Secretarias: Virginia Donato.

Orden del día

Reunión extraordinaria

- Tema: Resolución N° 285 de 2019 por medio de la cual la Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI) otorga el uso precario de la Bahía de Los Mimbres a la Asociación Biguá del Lago (en formación).

Se reúnen los integrantes del CPUA en reunión extraordinaria para tratar el tema de la Resolución N° 285/19 mediante la cual la APRHI otorga autorización a la Asociación civil Los Biguá del Lago (en formación) mediante permiso de uso precario de una fracción de terreno del peri lago del Embalse San Roque, conocido como Bahía de los Mimbres.

Dan lectura a las actuaciones y notas presentadas por el Municipio, respecto al tema en cuestión:

- Nota de la Secretaría de Desarrollo Urbano Ambiental de la Municipalidad dirigida a la Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI).
- Cédula de notificación judicial por conflicto con Villa Santa Cruz del Lago.
- Nota de la Asociación Biguá del Lago.
- Nota de la Secretaría de Desarrollo Urbano Ambiental de la Municipalidad en respuesta a pedido de Los Biguá del Lago.
- Nota de la Secretaría de Desarrollo Urbano Ambiental dirigida a EPEC, para que no provea electricidad al predio de Bahía de los Mimbres.
- Modelo de nota del CPUA para el Municipio.

Comentan sobre el juicio iniciado por Villa Santa Cruz del Lago. Existe una medida cautelar y existe statu quo hasta que no se resuelva el conflicto externo de poderes. Villa Santa cruz del Lago objeta el nuevo ejido y solicitó la inconstitucionalidad de la ley N° 10.595.

Laura Colladon manifiesta su preocupación por la demora en reaccionar del municipio ante estos casos. Es necesario tener reacción más rápida y custodiar el nuevo ejido, manifiesta.

El concejal Daniel Ribetti señala que se enteraron el mismo 27 de diciembre cuando fue el pleno de gobierno, les estaban informando de la medida cautelar de no innovar. Ese mismo día se enteraron que las máquinas municipales estaban trabajando en el nuevo ejido, por denuncias de los vecinos a través de whatsapp y redes sociales.

Ribetti solicita que se agregue ese pedido de información sobre el accionar de las máquinas a las notas que se envíen desde el CUPA al DEM y Concejo de Representantes.

Mónica Martínez comenta que el 27 de diciembre por la mañana, desde la Dirección de Ambiente se hizo la denuncia por la entrada de las máquinas a la Policía Ambiental, en el mismo momento en que llegó la denuncia de los vecinos. Explica que fue un error del maquinista que estaba rectificando una calle, pero el camino ya estaba abierto. Además informa que luego al tomar conocimiento de esta situación, el Secretario de Desarrollo Urbano Ambiental y los inspectores se hicieron presentes en el lugar.

Liliana Bina comenta que rastrearon el expediente de APRHI y tiene muchas cuestiones llamativas. Por ejemplo, aprobaciones a la 1:00 am. Además la asociación está formada por personal de la Subsecretaría de Recursos Hídricos. Considera que la asociación es totalmente ilegal, son empleados de esa repartición que actualmente conforman la "Patrulla del río".

Marcela Fernández comenta que la Asociación se conforma, ingresa a personería jurídica el 10 de diciembre y el 13 de diciembre sale la resolución 285 del APRHI. Es muy llamativo. Por otro lado dice que a la nota que enviará el CUPA le agregaría a la nota "sin perjuicio de la medida cautelar".

El presidente propone que las instituciones voten si todos están de acuerdo en dejar por escrito que el CUPA está preocupados por el tema en cuestión y si quieren dejarlo sentado en acta. Votan y se aprueba por unanimidad de los presentes.

Marcela Fernández expresa que el necesario capacitar a los operarios de maquinaria municipal, porque no se pueden abrir caminos en cualquier lado. Para abrir calles se necesitan autorizaciones, sobre todo si es en zona de bosque nativo.

Ramiro Castillo da lectura de la nota borrador que se enviará al Municipio. La corrigen a la luz de la nueva información que trajeron desde el Departamento Ejecutivo Municipal.

Plantean hacer dos notas: una por la Resolución N° 285/19 y otra sobre el tema del accionar de las máquinas municipales. El concejal Daniel Ribetti mociona que se informe por escrito. Liliana Bina lee la gacetilla de prensa donde se explicó el tema de las máquinas.

Laura Colladon solicita que en la nota se agregue el tema de solicitar el monitoreo del nuevo ejido por parte del municipio.

Ramiro Castillo propone solicitar que el CUPA sea informado siempre que surjan estos temas que afectan al nuevo ejido.

Redactarán las notas, se enviarán por e-mail las dos notas para que se aprueben o manden correcciones, a fin de poder enviarlas la semana próxima. Los presentes acuerdan.

Carla Livelli comenta que ingresó el informe del Estudio Geomorfológico y Biótico por presidencia del Concejo de Representantes. Lo presentaron en formato papel, pero aún no lo tienen en forma digital. Dice que van a reclamarlo y revisar el expediente y convenio para ver si está toda la información requerida al equipo.

Ramiro Castillo consulta sobre los plazos para planificar el ejido, Carla Livelli le responde que todo se corre por la presentación que hizo Villa Santa Cruz del Lago.

Liliana Bina opina que el statu quo o medida de no innovar solo se remite a los terrenos en cuestión, es decir los colindantes con Santa Cruz del Lago.

Mónica Martínez propone reunirse con los abogados Enrique López Amaya y con el Asesor Letrado del Municipio, para poder aclarar y conocer mejor estos temas.

Debaten sobre los plazos. Plantean que el desarrollo del Plan Urbano Ambiental no tiene plazo. El CUPA seguirá trabajando en base al Estudio Geomorfológico.

Ana Margonari plantea que se haga por etapas y poder tener una planificación o cronograma de avance.

Mónica Martínez explica la metodología de trabajo. Indica que desde la Unidad Técnica necesitan reunirse con el equipo del Dr. Barbeito. Y primero deben controlar el trabajo para saber si responde a lo requerido.

Daniel Ribetti mociona que se reúnan con el equipo de Barbeito en la próxima reunión. No se apoya la moción.

Carla Livelli expresa que una vez que reciban el trabajo formalmente, cumplimentando con pliego, deben comprobar si está toda la información requerida y luego podrán reunirse para avanzar.

Liliana Bina plantea que el inconveniente es en parte porque ahora no está funcionando la Unidad Técnica. No tiene a los profesionales concursados. Se creó la Dirección de Ambiente y Ejido como un ámbito participativo, como una Unidad Técnica ampliada. Cree que es necesario fortalecer la participación ciudadana y reforzar la Unidad Técnica. No deben perder la confianza que se logró y se siguió construyendo en estos 10 años del CPUA.

Laura Colladon solicita que la convocatoria para la presentación del trabajo final del ejido sea abierta a toda la ciudad. Que todos tengan conocimiento. Reclama que desde hace meses que están trabajando en el nuevo ejido pero no informan al CPUA. Debaten.

Mónica Martínez informa que están trabajando temas legales y catastrales, detectando parcelas y propietarios. Y están notificándolos de la Ley 10.595.

Ramiro Castillo plantea que se arme un master plan, con etapas y con una planificación del trabajo, para conocer la modalidad y avances. También acota que es importante resolver el tema de los profesionales de la Unidad Técnica, son dos cargos muy importantes, y deben abocarse específicamente al tema del ejido.

Carla Livelli llevará la inquietud al Concejo de Representantes para que se agilice el llamado a concurso. Reconoce que están en falta.

Liliana Bina expresa a título personal que el CPUA es un orgullo para todos, gracias a que se creó por la Carta Orgánica Municipal (COM) e pudo avanzar muchísimo en la planificación estratégica y participativa, fue un salto cualitativo para la ciudad. No deben volver atrás, a la planificación dirigista. Considera que fue un error ponerle “ejido” a la Dirección de Ambiente. Las instituciones de la COM se superponen con el organigrama tradicional. No deben tenerle miedo a la participación. Debaten.

Mónica Martínez responde que debe haber una instancia técnica y de un master plan para saber cómo van a encarar la planificación. Para que las instituciones puedan avanzar y plantear inquietudes, se necesita un trabajo de base.

Laura Colladon dice que le parece bien seguir trabajando sobre una base técnica. Pero en la parte de participación, solicita que no se reduzca a un foro, sino que deben lograr la modalidad de taller como se hizo con el Plan de Manejo del Área Protegida.

Marcelo Celoir propone revisar el modelo participativo, cree que deberían llegar a la gente de otra manera. Debaten.

Daniel Ribetti, volviendo al tema que los convoca, manifiesta que no cree que fuera un error lo de las máquinas, le mostraron imágenes de drones del camino abierto hasta el lago, que conecta Villa San Miguel con Bahía de los Mimbres.

Carla Livelli responde que el concejal Ribetti trae al CPUA un tema del pedido de informes que ayer no se aprobó en el Concejo de Representantes. De esa manera, la nota que había hecho originalmente el CPUA se desvirtúa. Y agrega que no están volviendo atrás, siguen con el mismo modelo de ciudad. Pero las discusiones deben darse en el ámbito que corresponda. Debaten.

Acuerdan volver a reunirse el día viernes 7 de febrero. Harán un programa para avanzar en el nuevo ejido. La UT trabajará el estudio geomorfológico. La concejal Carla Livelli solicitará a la presidente que se llame a concurso de asesor técnico por el Concejo de Representantes.

Siendo las 11:00 se retira la Directora de Ambiente, Arquitecta Mónica Martínez.

Ramiro Castillo hace notar que en las últimas reuniones se politizó demasiado la mesa y los debates. Señala que deben trabajar en equipo y planificar la ciudad.

Observan en el proyector las imágenes que consiguió el concejal Daniel Ribetti. Debaten.

Liliana Bina expresa que está convencida de que fue un error el ingreso de la máquina. Y agrega que todos los funcionarios deberían saber de la medida cautelar para que no vuelvan a ocurrir estas cosas en los terrenos de ampliación del ejido.

Laura Colladon propone que se ponga cartelera en el nuevo ejido indicando que es territorio de Villa Carlos Paz y que no pueden hacer nada hasta tanto se apruebe el Plan de Desarrollo Urbano.

Siendo las 11:15 hrs se da por cerrada la sesión.